

공동개발 프로젝트 관련 기밀유지계약서

본 공동개발 프로젝트 관련 기밀유지계약서(이하 "본 계약")는 2024년월일,

[주식회사 A] (이하 "A사") (주소: [A사 주소]) (사업자등록번호: [번호])

와

**** (이하 "B사") (주소:) (사업자등록번호: [번호])

(이하 "A사"와 "B사"를 개별적으로 "당사자"라 하고, 통칭하여 "양 당사자"라 함)

간에 체결되었다.

고려 사항 (Recitals)

A. A사와 B사는 각 당사자가 보유한 전문 지식, 기술력 및 자원을 바탕으로 [AI 기반 신약 후보물질 발굴 플랫폼]의 공동 개발(이하 "본 프로젝트")을 수행할 것을 고려하고 있으며, "본 프로젝트"의 구체적인 내용은 [별첨 1] "공동개발 프로젝트 개요서"에 기술된 바와 같다.

B. "본 프로젝트"의 수행, 평가 및 협의 과정에서, 일방 당사자(또는 그 계열사)는 타방 당사자(또는 그 계열사)에게 특정 기밀정보를 제공할 필요가 있을 수 있으며, 양 당사자는 "본 프로젝트"와 관련하여 상호 교환되는 기밀정보를 보호하고 그 사용을 제한하기 위해 본 계약을 체결한다.

C. 따라서, 양 당사자는 상호간의 약속과 아래에 명시된 계약 조건을 전제로 다음과 같이 합의한다.

제1장 총칙 및 용어의 정의

제1조 (계약의 목적)

본 계약은 양 당사자가 "본 프로젝트"를 수행함에 있어, 상호간에 제공하는 "기밀정보"(제2조 1항에서 정의되고 부칙 제1조에 의해 제한됨)를 비밀로 유지하고 보호하며, "지정된 목적"(**제2조 4항 및 [별첨 1]**에서 정의) 이외의 용도로 사용되지 않도록 보장하고, "본 프로젝트" 수행 과정에서 발생하는 "지식재산권"(제5장 및 제6장 참조)의 귀속 관계를 명확히 함으로써, 양 당사자의 권익을 보호하고 "본 프로젝트"의 원활한 수행을 도모함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의)

본 계약에서 사용되는 다음의 용어들은 각각 아래와 같은 의미를 가진다.

- "기밀정보" (Confidential Information): 정보의 형태(서면, 구두, 전자적 형태, 시각적 관찰 등)나 정보가 저장된 매체(문서, 파일, USB, 샘플, 장비 등)를 불문하고, 일방 당사자(이하 "정보 제공자")가 타방 당사자(이하 "정보 수령자")에게 "본 프로젝트"와 관

련하여 제공하거나 공개하는 모든 기술상, 경영상 정보로서, 다음 각 목을 포함하나 이에 한정되지 않는다. (a) 발명, 아이디어, 노하우, 소스 코드, 오브젝트 코드, 알고리즘, API, SDK, 설계, 도면, 사양서, 매뉴얼, 공식, 공정, 프로세스, 실험 데이터, 임상/비임상 데이터, 연구개발 보고서, 기술 로드맵. (b) 사업계획, 재무 정보, 가격 정책, 생산 단가, 공급망 정보, 고객 목록, 마케팅 전략, 협력사 정보. (c) VDR(Virtual Data Room)에 업로드된 모든 자료, 회의(대면, 화상, 전화)에서 논의된 내용, 이메일 및 기타 통신 수단을 통해 교환된 정보. (d) 본 계약의 존재 사실, 본 계약의 조건 및 내용, 그리고 "본 프로젝트"와 관련하여 양 당사자 간에 논의가 진행 중이라는 사실 자체. (e) [별첨 2] "교환 대상 기밀정보 목록"에 구체적으로 명시된 정보. (단, 부칙 제1조에 명시된 예외 사항은 "기밀정보"에서 제외된다.)

2. "정보 제공자" (Disclosing Party): 본 계약에 따라 "정보 수령자"에게 "기밀정보"를 직간접적으로 제공하거나 공개하는 당사자.
3. "정보 수령자" (Receiving Party): 본 계약에 따라 "정보 제공자"로부터 "기밀정보"를 직간접적으로 수령하거나 접근하는 당사자. (본 계약은 상호 계약이므로, A사와 B사 모두 정보 제공자이자 정보 수령자가 될 수 있다.)
4. "지정된 목적" (Permitted Purpose): [별첨 1]에 기술된 "본 프로젝트"의 공동 수행, 평가, 협의 및 관련 상용화 전략 수립을 위한 내부 검토 목적으로 한정된다.
5. "지식재산권" (Intellectual Property Rights): 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권(컴퓨터 프로그램 저작권 포함), 영업비밀, 데이터베이스권, 반도체 집적회로 배치설계권 및 기타 법률상 보호되는 모든 무형의 재산적 권리, 그리고 이러한 권리를 출원, 등록, 획득할 수 있는 권리를 의미한다.
6. "배경지식재산권" (Background IP): 본 계약 체결일 이전에 각 당사자가 독립적으로 소유, 개발, 창출하였거나, 제3자로부터 적법하게 라이선스를 받아 통제하고 있는 "지식재산권"으로서, [별첨 3] "배경지식재산권 목록"에 기재된 것을 말한다.
7. "전경지식재산권" (Foreground IP): "본 프로젝트" 수행 과정에서, 양 당사자의 임직원 또는 양 당사자로부터 위탁받은 제3자(이하 "관련 인력")가 창출, 발명, 고안, 디자인, 또는 저작한 모든 "지식재산권"(특허, 저작권, 영업비밀 포함)을 말한다.
8. "단독소유 IP" (Sole IP): "전경지식재산권" 중, (a) 일방 당사자의 "관련 인력"만이, (b) 타방 당사자의 "배경지식재산권" 또는 "기밀정보"를 이용하지 않고, 독자적으로 (solely) 창출한 "지식재산권".
9. "공동소유 IP" (Joint IP): "전경지식재산권" 중 "단독소유 IP"에 해당하지 않는 모든 "지식재산권"으로서, (a) 양 당사자의 "관련 인력"이 실질적인 공동 기여(inventive

contribution)를 통해 창출하고, (b) 그 귀속 및 지분에 관하여 A사가 사전에 서면으로 공동 소유임을 확인한 "지식재산권"만을 의미한다. A사의 서면 확인이 없는 경우, B사의 기여로 창출된 "지식재산권"이라도 A사의 "단독소유 IP"로 간주되거나, A사의 "배경지식재산권"의 "개량기술"로 간주될 수 있다.

10. "개량기술" (Improvements): (a) 일방 당사자의 "배경지식재산권"에 기초하여 타방 당사자가 개발한 개량, 수정, 파생 기술 또는, (b) "전경지식재산권"(단독소유 또는 공동소유 불문)에 기초하여 일방 당사자가 개발한 개량, 수정, 파생 기술. "개량기술"은 원천이 되는 "지식재산권"의 특허 청구항을 침해하거나, 그 핵심적인 부분을 실질적으로 이용하는 기술을 포함한다.
11. "잔여정보" (Residuals): "정보 수령자" 측 "지정 수령인"이 물리적 또는 전자적 매체에 의존하지 않고, 비보조적으로(unaided) 기억하고 있는 "정보 제공자"의 "기밀정보"에 포함된 일반적인 아이디어, 개념, 노하우 및 기술을 의미한다.
12. "지정 수령인" (Authorized Personnel): "알 필요의 원칙(Need-to-Know Basis)"에 따라 "지정된 목적"을 수행하기 위해 "기밀정보"에 접근할 필요가 있는 "정보 수령자"의 임원, 이사, 직원, 및 법률/회계/특허 자문인(단, 해당 자문인에게도 본 계약과 동등한 수준의 비밀유지 의무가 부과된 경우에 한함).

제2장 기밀정보의 범위, 표시 및 예외

제3조 (기밀정보의 범위)

제2조 1항에도 불구하고, 양 당사자는 [별첨 2] "교환 대상 기밀정보 목록"을 상호 합의 하에 수시로 갱신할 수 있으며, 갱신된 목록은 본 계약의 일부가 된다.

제4조 (기밀의 표시)

1. 서면 또는 전자적 매체: "정보 제공자"는 "기밀정보"를 서면, 전자적 매체, 또는 기타 유형의 매체로 제공하는 경우, 해당 매체 또는 문서의 표면에 "비밀", "대외비", "Confidential" 또는 이와 유사한 의미의 문구를 명확하게 표시해야 한다.
2. 구두 또는 시각적 공개: "정보 제공자"가 "기밀정보"를 구두, 회의 발표, 시각적 관찰(시설 방문 등)의 형태로 공개하는 경우, (a) 공개하는 시점(at the time of disclosure)에 해당 정보가 "기밀정보"임을 구두로 고지하고, (b) 해당 공개일로부터 30일 이내에 해당 "기밀정보"의 요약본(Summary)과 해당 정보가 "기밀정보"임을 확인하는 서면(전자우편 포함)을 "정보 수령자"에게 교부해야 한다.
3. 표시의 부재: 제4조 1항 및 2항에 따른 표시나 고지, 서면 확인 절차가 누락되었더라도, 정보의 성격이나 정황상 합리적인 주의를 기울이는 자가 비밀로 인지할 수 있는

정보(예: 소스 코드, 미공개 실험 데이터)는 본 계약상 "기밀정보"로서 완전한 보호를 받는다.

제4조의2 (B사 정보의 제3자 공유 및 국외 이전에 대한 포괄 동의)

B사는 A사가 "지정된 목적"의 달성, "본 프로젝트"의 효율적 수행, 또는 A사의 내부 감사 및 컴플라이언스 목적을 위하여, B사가 A사에게 제공한 모든 "기밀정보", "배경지식재산권", "데이터" 및 "본 프로젝트"의 결과물(이하 "B사 정보")을 A사의 계열사, 자회사, 모회사, 서비스 제공자, 하청업체, 컨설턴트 및 A사가 지정하는 기타 제3자(이하 "지정 수신자")에게 공유, 공개 및 제공할 수 있음에 동의한다. 또한 B사는 A사 또는 "지정 수신자"가 "B사 정보"를 분석, 처리, 저장하기 위하여 해당 정보가 위치한 국가(대한민국) 이외의 관할권, 특히 미국, 중국, 인도, 유럽연합, 베트남 및 A사나 "지정 수신자"가 수시로 지정하는 모든 국가의 서버로 이전(전송)하는 것에 대하여 본 계약의 체결로써 포괄적이고 취소 불가능하게 동의한다.

제5조 (기밀정보의 예외)

(본조의 내용은 전부 부칙 제1조로 이동함)

제6조(법적 강제에 의한 공개)

1. "정보 수령자"는 관할 법원, 정부 기관, 또는 규제 당국으로부터 관련 법령이나 적법한 사법/행정 절차(소환장, 명령 등)에 따라 "기밀정보"의 공개를 요구받은 경우, 해당 "기밀정보"를 공개할 수 있다.
2. 이 경우 "정보 수령자"는 (a) 법적으로 허용되는 한도 내에서, "정보 제공자"에게 해당 공개 요구 사실을 즉시 서면으로 통지하여, "정보 제공자"가 적절한 법적 보호 조치(보호 명령 신청 등)를 취할 수 있는 기회를 보장해야 하며, (b) "정보 제공자"의 합리적인 보호 조치 노력에 협력해야 한다.
3. "정보 수령자"는 법적 요구에 따라 공개가 불가피한 경우에도, 법적으로 요구되는 최소한의 범위 내에서만 "기밀정보"를 공개해야 한다.

제7조 (잔여정보 조항의 명시적 배제)

양 당사자는 제2조 11항에서 정의된 "잔여정보"의 사용을 허용하는 어떠한 권리도 본 계약 하에서 인정되지 않음을 명시적으로 확인한다. "정보 수령자"의 "지정 수령인"이 "정보 제공자"의 "기밀정보"를 기억하고 있다 하더라도, 해당 "잔여정보"는 여전히 본 계약상의 "기밀정보"에 해당하며, "정보 수령자"는 해당 "잔여정보"에 대해 본 계약상의 모든 비밀유지 의무(특히 제9조의 목적 외 사용금지 의무)를 동일하게 부담한다.

제3장 비밀유지 의무 및 사용 제한

제8조 (비밀유지 의무)

1. (비대칭적 주의의무) A사는 "정보 제공자"로서 B사가 제공한 "기밀정보"를 보호하기 위해 상업적으로 합리적인(commercially reasonable) 수준의 주의를 기울여야 한다. B사는 "정보 제공자"로서 A사가 제공한 "기밀정보"를 보호하기 위해, 최소한 B사 자신이 자신의 가장 중요한 동종의 영업비밀을 보호하기 위해 사용하는 것과 동일한, 그리고 어떠한 경우에도 최고 수준의 주의(highest degree of care)를 기울여야 한다.
2. "정보 수령자"는 "정보 제공자"의 명시적인 사전 서면 동의(전자우편 포함) 없이는, "정보 제공자"의 "기밀정보"의 전부 또는 일부를 제3자(본 계약에서 명시적으로 허용된 "지정 수령인" 및 제4조의2의 "지정 수신자" 제외)에게 누설, 공개, 배포, 또는 이용하게 하여서는 아니 된다.

제9조 (목적 외 사용금지)

1. "정보 수령자"는 "정보 제공자"로부터 제공받은 "기밀정보"를 오직 제2조 4항에서 정의된 "지정된 목적"을 수행하기 위한 용도로만 사용해야 한다.
2. "정보 수령자"는 "지정된 목적"을 벗어나, "정보 제공자"의 "기밀정보"를 "정보 수령자" 자신 또는 제3자의 이익을 위해 사용하거나(예: "정보 수령자"의 독자적인 제품 개발, 개선, 마케팅 등), "정보 제공자"의 사업과 경쟁하는 활동에 사용해서는 아니 된다.

제10조 (정보 접근권자 제한 및 관리)

1. 알 필요의 원칙 (Need-to-Know Basis): "정보 수령자"는 "정보 제공자"의 "기밀정보"에 대한 접근을 "지정된 목적"을 수행하기 위해 해당 정보에 접근할 필요가 있는 최소한의 "지정 수령인"에게만 허용해야 한다.
2. 임직원 교육 및 서약서 징구: "정보 수령자"는 "기밀정보"에 접근하는 모든 "지정 수령인"에게 본 계약의 존재와 본 계약상 "정보 수령자"가 부담하는 비밀유지 의무의 내용을 명확히 주지시키고, 관련 법규 및 사내 규정에 따른 비밀유지 교육을 실시해야 한다.
3. "정보 제공자"는 "정보 수령자"에게, "기밀정보"에 접근하는 "지정 수령인"으로부터 [별첨 4] "비밀정보 접근권자 서약서"와 동등하거나 그 이상의 내용이 포함된 서약서를 징구하여 제출할 것을 요구할 수 있으며, "정보 수령자"는 이에 합리적으로 협조해야 한다.
4. 임직원 행위 책임: "정보 수령자"는 소속 "지정 수령인"(재직 중은 물론 퇴사, 이직, 전보 이후의 자 포함) 및 기타 자문인의 본 계약 위반 행위(누설, 목적 외 사용 등)에

대하여, "정보 수령자" 자신의 계약 위반 행위와 동일하게 "정보 제공자"에 대해 모든 법적 책임을 부담한다.

제11조 (제3자 공개 시 절차)

1. 제8조 2항 및 제4조의2에도 불구하고 "정보 수령자"가 "지정된 목적" 수행을 위해 "지정 수령인"이 아닌 제3자(계열사, 자회사, 하청업체 포함)에게 "기밀정보"를 공개해야 할 필요가 있는 경우, "정보 수령자"는 반드시 "정보 제공자"의 구체적인 사전 서면 동의를 받아야 한다. (단, 본 조항은 A사가 제4조의2에 따라 B사의 정보를 공유하는 데에는 적용되지 않는다.)
2. 이 경우 "정보 수령자"는, 해당 제3자에게 "기밀정보"를 공개하기 이전에, (a) 해당 제3자와 본 계약의 비밀유지 의무 조항과 동등하거나 그 이상의 수준으로 "정보 제공자"의 권익을 보호하는 내용의 별도 비밀유지계약(NDA)을 체결해야 하며, (b) 해당 제3자의 본 계약 위반 행위에 대해 "정보 수령자"가 연대하여 책임을 진다는 것을 보증해야 한다.

제12조 (복제, 모방 및 역설계 금지)

1. "정보 수령자"는 "지정된 목적"을 수행하기 위해 합리적으로 필요한 범위를 초과하여 "기밀정보"가 포함된 문서, 파일, 샘플, 장비 등을 복제, 복사, 또는 저장할 수 없다. 모든 복제물은 원본과 동일한 비밀 표시가 있어야 하며, 원본과 동일한 수준의 비밀유지 의무가 적용된다.
2. "정보 수령자"는 "정보 제공자"의 명시적인 사전 서면 동의 없이는, "정보 제공자"의 "기밀정보"(특히 샘플, 장비, 소프트웨어)에 대하여 역설계(Reverse Engineering), 디컴파일(Decompilation), 디스어셈블(Disassembly), 또는 기타 유사한 분석이나 모방 행위를 시도하거나 제3자에게 허용해서는 아니 된다.

제4장 기술적, 물리적, 관리적 보안 조치

제13조 (보안 조치 일반 원칙)

"정보 수령자"는 "정보 제공자"의 "기밀정보"를 무단 접근, 공개, 사용, 수정, 파기(이하 "보안 사고")로부터 보호하기 위해, 제8조 1항의 주의의무에 더하여, 본 제4장에 기술된 기술적, 물리적, 관리적 보안 조치를 수립하고 이행해야 한다.

제14조 (기술적 보안 조치)

"정보 수령자"는 다음 각 호의 기술적 보안 조치를 이행해야 한다.

1. 접근 통제 시스템: "기밀정보"가 저장되거나 처리되는 정보 시스템에 대해, (a) 접근

권한을 "지정 수령인"에게만 최소한의 원칙에 따라 부여하고, (b) 권한 부여, 변경, 말소에 대한 내역을 기록하며 해당 기록을 최소 3년간 보관하고, (c) 침입차단시스템 및 침입탐지시스템을 설치하여 비인가 접근을 통제해야 한다.

2. 비밀번호 및 인증: "지정 수령인"의 시스템 접근 시, 추측하기 어려운 복잡성을 갖춘 비밀번호 사용을 강제하고, 가능한 경우 다단계 인증(MFA)을 적용해야 한다.
3. 데이터 암호화: "기밀정보" 중 특히 중요한 정보(예: 개인식별정보, 핵심 소스 코드, 재무 데이터)는, (a) 저장(At-Rest) 시 및 (b) 전송(In-Transit) 시에 안전한 암호화 알고리즘(예: AES-256)을 사용하여 암호화해야 한다.
4. 악성코드 방지: "기밀정보"를 처리하는 모든 정보처리기기에 최신 버전의 백신 소프트웨어 및 악성코드 방지 솔루션을 설치하고, 정의 파일을 정기적으로 갱신해야 한다.
5. 접속기록 보관 (로그 관리): "지정 수령인"이 "기밀정보" 처리 시스템에 접속하여 수행한 활동에 대한 로그(Log) 기록을 생성하여, 위조 또는 변조되지 않도록 별도 저장 장치에 최소 1년 이상 안전하게 보관해야 한다.

제15조 (물리적 보안 조치)

"정보 수령자"는 다음 각 호의 물리적 보안 조치를 이행해야 한다.

1. 물리적 접근 통제: "기밀정보"가 저장된 서버, 전산 장비, 또는 중요 문서가 보관된 장소는 "보안 구역"으로 지정하고, 잠금 장치 및 출입 통제 시스템을 설치하여 비인가자의 물리적 접근을 통제해야 한다.
2. 매체 관리: "기밀정보"가 저장된 이동식 저장매체 및 휴대용 기기는 반출입 대장을 작성하여 관리해야 하며, 불필요한 매체는 즉시 파기해야 한다.
3. 문서 보안: "기밀정보"가 포함된 인쇄물은 잠금 장치가 된 캐비닛이나 보안 구역에 보관하고, 폐기 시에는 세절기를 사용하여 복구 불가능하도록 파기해야 한다.

제16조 (관리적 보안 조치)

"정보 수령자"는 다음 각 호의 관리적 보안 조치를 이행해야 한다.

1. 보안 책임자 지정: "기밀정보"의 보호 및 관리를 총괄하는 내부 책임자를 지정해야 한다.
2. 보안 교육: "지정 수령인"을 대상으로 본 계약상의 비밀유지 의무, 관련 법규, 및 본 장(제4장)의 보안 조치 준수에 관한 교육을 연 1회 이상 정기적으로 실시하고, 교육 이수 기록을 보관해야 한다.
3. 출력 및 복사 통제: "기밀정보"의 출력, 복사, 또는 파일 생성을 최소화해야 하며, 부

특이한 경우 용도를 특정하고 관리자의 사전 승인을 받도록 하는 내부 절차를 마련해야 한다.

4. 내부 감사: "정보 수령자"는 "지정 수령인"의 본 장(제4장) 준수 여부를 정기적으로 점검하고 감사해야 한다.

제17조 (보안 사고 통지 및 감사)

1. 유출 통지: "정보 수령자"는 "정보 제공자"의 "기밀정보"에 대한 "보안 사고"(유출, 도난, 분실, 무단 접근 등)가 발생하였거나 발생이 합리적으로 의심되는 경우, 해당 사실을 인지한 시점으로부터 24시간 이내에 "정보 제공자"에게 서면(전자우편 포함)으로 통지해야 한다.
2. 사후 조치: 통지에는 (a) 유출된 "기밀정보"의 내역, (b) 유출 경위 및 시점, (c) "정보 수령자"가 취한 또는 취할 예정인 피해 최소화 및 재발 방지 조치, (d) "정보 제공자"가 취할 수 있는 조치에 대한 정보가 포함되어야 한다. "정보 수령자"는 원인 규명 및 사후 조치에 있어 "정보 제공자"와 긴밀히 협력해야 한다.
3. 감사 권한: "정보 제공자"는 (a) 연 1회 정기적으로, 또는 (b) 제17조 1항의 "보안 사고"가 발생한 경우 즉시, "정보 수령자"의 본 제4장(보안 조치) 준수 여부를 확인하기 위해, 합리적인 기간(최소 10 영업일) 전에 사전 통지하고 "정보 수령자"의 정상적인 영업 활동을 방해하지 않는 범위 내에서, "정보 수령자"의 사업장을 방문하여 관련 문서 및 시스템에 대한 감사를 실시할 수 있다. "정보 수령자"는 이러한 감사에 성실히 협조해야 한다.

제5장 지식재산권(IP)의 귀속 및 라이선스

제18조(권리의 부존재 확인)

1. 각 당사자가 제공한 "기밀정보" 및 "배경지식재산권"에 대한 모든 권리, 소유권, 이권은 "정보 제공자"에게만 귀속된다.
2. 본 계약의 체결 또는 "기밀정보"의 제공이, "정보 수령자"에게 "정보 제공자"의 "기밀정보" 또는 "배경지식재산권"에 대한 어떠한 소유권, 실시권(라이선스), 또는 기타 권리를 부여하는 것으로 해석되지 않는다.
3. 단, "지정된 목적"의 수행을 위해 본 계약에서 명시적으로 허용된 사용(제19조) 또는 라이선스(제20조, 제21조)는 예외로 한다.
4. 본 계약은 양 당사자 간에 향후 어떠한 확정적인 본 계약(공동개발계약, 라이선스 계약 등)의 체결, 제조물의 판매나 구입을 암시하거나 이를 강제하지 않는다.

제19조 (배경지식재산권)

1. 소유권: 각 당사자의 "배경지식재산권"(및 [별첨 3] 목록)은 본 계약의 체결 및 이행에도 불구하고 해당 당사자의 단독 소유로 남는다. 각 당사자는 상대방의 "배경지식재산권"에 대해 어떠한 권리도 주장하지 않는다.
2. 사용 허락 (라이선스): 각 당사자는 본 계약의 유효기간 동안 오직 "본 프로젝트"를 수행하는 "지정된 목적"을 위해서만, 상대방에게 상대방의 "배경지식재산권"을 사용할 수 있는 비독점적(non-exclusive), 무상의(royalty-free), 서브라이선스 불가능한(non-sublicensable), 양도 불가능한(non-transferable) 라이선스를 상호 부여한다. 본 라이선스는 "지정된 목적" 외의 용도로는 사용될 수 없으며, 본 계약 종료 시 즉시 소멸한다.

제20조 (전경지식재산권)

1. 단독소유 IP: 제2조 8항에 따라 창출된 "단독소유 IP"는 이를 독자적으로 창출한 당사자의 단독 소유로 한다. 상대방 당사자는 해당 "단독소유 IP"에 대해 어떠한 권리도 주장할 수 없다 (단, 제21조 2항의 경우는 예외).
2. 공동소유 IP: (a) 귀속: 제2조 9항에 따라 창출된 "공동소유 IP"는 양 당사자의 공동 소유로 한다. (b) 지분: "공동소유 IP"에 대한 각 당사자의 소유 지분은, 해당 "지식재산권" 창출에 대한 각 당사자 "관련 인력"의 실질적인 기여도(inventorship contribution)에 따라 결정함을 원칙으로 한다. 단, 이러한 기여도 산정이 불명확하거나 A사가 제2조 9항 (b)에 따른 확인을 거부하는 경우, A사의 단독 소유로 간주한다. (c) 실시 (사용): 각 공동소유자는 타 공동소유자의 동의 없이 "공동소유 IP"를 "본 프로젝트"와 관련된 자신의 통상적인 사업(상용화 포함)을 위해 자유롭게 실시(manufacture, use, sell)할 수 있다. 단, 이 경우 "공동소유 IP"의 실시로 인해 발생하는 수익은 타 공동소유자와 배분하지 않는다. (d) 처분 (라이선스/양도): "공동소유 IP"의 지분 또는 권리를 제3자(각 당사자의 계열사 포함)에게 양도, 이전, 담보로 제공하거나, 제3자에게 실시권(라이선스)을 허여하거나, 기타 처분 행위를 하고자 하는 공동소유자는, 반드시 사전에 타 공동소유자로부터 구체적인 서면 동의를 받아야 한다.

제21조 (개량기술)

1. 소유권: "개량기술"(제2조 10항)은 원칙적으로 해당 "개량기술"을 개발, 창출한 당사자(이하 "개량 당사자")의 단독 소유로 한다.
2. (비대칭적 실시권 허여 (Asymmetric Grant-Back)) (a) B사가 A사의 "배경지식재산권" 또는 A사 소유의 "전경지식재산권"을 기초로 "개량기술"을 창출한 경우, B사(개량 당

사자)는 해당 "개량기술"(B사 소유)에 대해, A사(원천 기술자)에게 비독점적(non-exclusive), 무상의(royalty-free), 영구적인(perpetual), 전 세계적인(worldwide), 서브 라이선스 가능한(sublicensable) 실시권을 무상으로 부여한다 (Grant-Back). (b) A사가 B사의 "배경지식재산권" 또는 B사 소유의 "전경지식재산권"을 기초로 "개량기술"을 창출한 경우, A사(개량 당사자)는 해당 "개량기술"(A사 소유)에 대한 완전한 단독 소유권을 가지며 B사에게 어떠한 라이선스나 권리도 부여할 의무를 부담하지 않는다.

제22조(특허 출원 및 관리 절차)

1. IP 위원회 구성: 양 당사자는 "본 프로젝트" 수행 과정에서 발생하는 "전경지식재산권" 및 "개량기술"(이하 "본건 발명 등")의 발굴, 보호, 관리를 협의하기 위해, 양사 각 2인의 담당자로 구성된 "IP 위원회"를 설치, 운영할 수 있다.
2. 발명의 통지: "관련 인력"이 "본건 발명 등"을 창출한 당사자는, 해당 발명을 인지한 날로부터 30일 이내에 "IP 위원회" 및 상대방 당사자에게 해당 발명의 내용을 서면으로 통지해야 한다.
3. 출원 협의: "IP 위원회"는 통지된 "본건 발명 등"의 (a) 발명자(기여도) 확정, (b) 소유권 귀속(제2조 9항 및 제20조 2항 (b)에 따름) 판단, (c) 특허, 저작권, 영업비밀 등 보호 형태 결정, (d) 특허 출원 여부, (e) 출원 국가, (f) 출원 명의를 상호 협의하여 결정한다.
4. 단독 출원: "단독소유 IP"로 합의된 경우, 해당 소유 당사자가 자신의 명의로 비용으로 출원, 등록, 유지 절차를 진행한다.
5. 공동 출원: "공동소유 IP"로 합의된 경우, 양 당사자는 (a) 공동 명의로 출원하며, (b) 출원, 등록, 유지, 관리에 소요되는 모든 비용은 제20조 2항 (b)에서 정한 소유 지분에 따라 부담한다.
6. 권리 포기: (a) 공동 출원/등록된 "공동소유 IP"에 대해 일방 당사자(이하 "포기 당사자")가 특정 국가에서의 출원, 등록, 또는 권리 유지를 포기하고자 하는 경우, "포기 당사자"는 관련 비용 납부 기일 최소 60일 전에 타방 당사자(이하 "권리 승계자")에게 그 의사를 서면으로 통지해야 한다. (b) 이 경우, "포기 당사자"는 "권리 승계자"의 요청에 따라 해당 국가에서의 권리 또는 지분 전부를 "권리 승계자"에게 무상으로 양도해야 하며, "권리 승계자"는 이후 해당 국가에서의 모든 권리를 단독으로 보유하고 관련 비용을 단독으로 부담한다.

제6장 인력 유인 금지 (Non-Solicitation)

제23조 (인력 유인 금지)

1. 양 당사자는 본 계약의 유효기간 동안, 그리고 본 계약이 종료(만료, 해지, 취소 불문)된 날로부터 2년이 되는 날까지, 상대방 당사자의 명시적인 사전 서면 동의 없이는, 다음 각 호에 해당하는 상대방의 임원 또는 직원(Officer, Director, or Employee)을 고용, 영입, 또는 유인(solicit, induce, recruit, hire, or engage as a consultant)하거나, 이를 시도하는 일체의 행위를 직접 또는 간접적으로(예: 제3자 헤드헌터 이용) 할 수 없다. (a) "본 프로젝트"의 수행에 실질적으로 참여(substantially involved)한 자. (b) "본 프로젝트"와 관련하여 상대방의 "기밀정보"에 접근(accessed)한 자.
2. 본 조항의 목적상 "유인" 행위는, 특정 개인을 대상으로 고용 또는 이직을 권유하는 적극적인 행위를 의미한다.

제24조 (예외)

제23조의 금지 의무는 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.

1. 신문, 인터넷(채용 포털, 링크드인 등), 또는 기타 매체를 통해 일반 대중을 대상으로 하는 채용 공고(general solicitation or public advertisement)에 해당 임직원이 자발적으로(voluntarily and without any targeted solicitation) 응모하여 채용하는 경우.
2. 해당 임직원이 상대방 당사자에 의해 해고되었거나, 또는 상대방 당사자의 귀책사유로 인해 계약 관계가 종료되어 퇴사한 경우.
3. 상대방 당사자가 해당 임직원의 이직 또는 고용에 대해 명시적인 사전 서면 동의를 제공한 경우.

제7장 계약기간 및 종료

제25조 (계약기간)

1. 본 계약은 양 당사자의 정당한 대표자가 서명 또는 기명날인한 날(이하 "체결일")로부터 효력이 발생하며, "체결일"로부터 3년이 되는 날까지 유효하다.
2. "본 프로젝트"가 제1항의 기간 만료 이전에 공식적으로 종료(Termination) 또는 중단(Suspension)되는 경우, 양 당사자의 서면 합의에 따라 본 계약 기간을 조기 종료할 수 있다.
3. 양 당사자는 본 계약 기간 만료 30일 전까지 서면 합의를 통해 본 계약 기간을 연장할 수 있다.

제26조 (비밀유지 의무의 존속)

1. 제25조의 계약기간 만료 또는 계약의 해지, 종료에도 불구하고, 본 계약상 특정 조항들은 그 성질상 존속이 예정된 범위 내에서 계속하여 유효하게 존속한다.

2. 특히, 다음 각 호의 조항들은 본 계약 종료 후에도 명시된 기간 동안 또는 영구히 그 효력을 유지한다. (a) 제3장 (비밀유지 의무 및 사용 제한), 제4장 (보안 조치), 제8장 (손해배상 등), 제10장 (분쟁 해결), 제9장 (일반 조항 중 존속이 필요한 조항): 제26조 3항에서 정한 기간 동안 존속. (b) 제5장 (지식재산권 귀속 및 라이선스): 해당 "지식재산권"의 존속기간 만료 시까지 영구히 존속. (c) 제6장 (인력 유인 금지): 계약 종료 후 2년간 존속 (제23조 1항).
3. "정보 수령자"의 "기밀정보"에 대한 비밀유지 의무(제3장, 제4장)의 존속 기간은 다음과 같이 구분한다. (a) "기밀정보"가 대한민국 법률 또는 관련 준거법상 "영업비밀"(Trade Secret)로 보호받는 요건을 충족하는 경우: 해당 "기밀정보"가 부칙 제1조에 따라 공지(public domain)의 사실이 되기 전까지, 또는 해당 "영업비밀"로서의 법적 보호가 종료되기 전까지 영구히 존속한다. (b) (a)호에 해당하지 않는 기타 "기밀정보"의 경우: 본 계약 종료일(만료, 해지 불문)로부터 10년간 존속한다.

제27조 (정보의 반환 및 폐기)

1. 본 계약이 종료(만료 또는 해지)되거나, "정보 제공자"가 "지정된 목적"이 달성되었거나 실패하였다고 판단하여 "정보 수령자"에게 서면으로 요청하는 경우, "정보 수령자"는 "정보 제공자"의 선택에 따라 다음의 조치를 취해야 한다.
2. "정보 수령자"는 요청을 받은 날(또는 계약 종료일)로부터 30일 이내에, "정보 수령자"가 점유 또는 통제하고 있는 "정보 제공자"의 "기밀정보"가 포함된 모든 원본 및 사본(문서, 파일, USB, 샘플, 요약본, 분석 자료 등 모든 형태)을 (a) "정보 제공자"에게 반환하거나, 또는 (b) "정보 제공자"의 지시에 따라 폐기해야 한다.
3. 폐기: 제2항 (b)에 따라 "기밀정보"를 폐기하는 경우, "정보 수령자"는 (a) 전자적 파일의 경우: 복구가 불가능한 방식으로 파기해야 하며, (b) 물리적 매체(문서, USB 등)의 경우: 세절, 파쇄, 소각 등의 방식으로 복구 불가능하게 파기해야 한다.
4. 폐기 증명서: "정보 수령자"는 제3항의 폐기 조치를 완료한 후 7일 이내에, 폐기 일시, 폐기 대상, 폐기 방법, 및 폐기 담당자를 명시하고 "정보 수령자"의 공인된 담당자가 서명한 "폐기 증명서"를 "정보 제공자"에게 서면으로 제출해야 한다.
5. 보관 사본 예외 (Archival Copy): (a) 제1항 및 제2항에도 불구하고, "정보 수령자"는 (i) 관련 법령, 규제, 또는 회계/감사 기준에 따라 의무적으로 보관해야 하는 경우, 또는 (ii) "정보 수령자"의 내부 컴플라이언스 정책 또는 자동화된 전산 백업 시스템에 따라 통상적인 삭제가 기술적으로 어려운 경우에 한하여, "기밀정보"의 사본 1부(이하 "보관 사본")를 보관할 수 있다. (b) "보관 사본"은 (i) 법적/감사 목적 외에는 어떠한 이유로도 접근, 열람, 또는 사용될 수 없으며, (ii) 본 계약상의 비밀유지 의무(제3장, 제4장)가 영구히 적용되며, (iii) "정보 제공자"의 요청 시 해당 "보관 사본"의 존재 및

보관 사유를 통지해야 한다.

제8장 손해배상, 위약벌 및 구제수단

제28조 (손해배상)

1. 일방 당사자(이하 "위반 당사자")가 본 계약의 어느 조항(특히 제3장, 제4장, 제5장, 제6장)을 위반하여 상대방 당사자(이하 "피해 당사자")에게 손해(Damages)를 입힌 경우, "위반 당사자"는 그로 인해 "피해 당사자"가 입은 모든 통상의 손해(변호사 비용, 소송 비용, 자문 비용 등 분쟁 해결을 위해 합리적으로 지출된 비용 포함)를 배상할 책임이 있다.
2. 단, "위반 당사자"가 자신의 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 배상 책임을 지지 않는다.
3. (간접 손해 등의 면책) 어떠한 경우에도 양 당사자는 본 계약과 관련하여 상대방에게 발생한 간접 손해(indirect damages), 특별 손해(special damages), 결과적 손해(consequential damages), 또는 징벌적 손해(punitive damages) (예: 이익 상실, 사업 기회 상실)에 대해서는, 설령 그러한 손해 발생 가능성을 사전에 통지받았더라도, 서로 책임을 지지 않는다.
4. (면책의 예외) 단, 제3항의 책임 제한 규정은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. 즉, "위반 당사자"는 다음 각 호로 인해 발생한 손해(간접 손해, 결과적 손해 포함)에 대해서는 모든 책임을 부담한다. (a) "위반 당사자"의 제3장 (비밀유지 의무 및 사용 제한) 또는 제4장 (보안 조치) 위반 행위. (b) "위반 당사자"의 제5장 (지식재산권 귀속 및 라이선스) 관련 조항 위반 행위. (c) "위반 당사자"의 고의 또는 중대한 과실로 인한 계약 위반 행위. (d) A사가 제4조의2에 따라 취득한 B사의 정보와 관련하여 A사 또는 A사의 "지정 수신자"가 야기한 모든 손해 (이 경우 A사는 B사에 대해 모든 책임을 부담한다).

제29조(위약벌)

1. 제28조의 손해배상 책임과는 별도로, "위반 당사자"가 본 계약의 핵심 조항인 제3장 (비밀유지 의무 및 사용 제한), 제4장 (보안 조치), 제5장 (지식재산권 귀속 및 라이선스), 또는 제12조 (역설계 금지)를 위반한 사실이 객관적으로 확인된 경우, "위반 당사자"는 "피해 당사자"의 위반 사실 통지 및 시정 요구를 받은 날로부터 14일 이내에, "피해 당사자"에게 위약벌로서 [금 1억 원]을 현금으로 즉시 지급해야 한다.
2. 본 조에 따른 위약벌의 지급은 제28조에 따른 손해배상 청구권의 행사에 영향을 미치지 않으며, 본 위약벌은 손해배상액의 예정으로 추정되지 않는다.

제30조 (가처분 등 구제수단)

1. 양 당사자는 "기밀정보"의 무단 사용, 공개, 또는 누설이 "피해 당사자"에게 금전적 손해배상만으로는 회복할 수 없는 중대하고 즉각적인 피해(irreparable harm)를 야기할 수 있음을 상호 인정한다.
2. 따라서, 일방 당사자가 본 계약을 위반하거나 위반할 우려가 있는 경우, "피해 당사자"는 제28조(손해배상) 및 제29조(위약벌)에서 정한 권리 외에도, 관할 법원이나 중재 판정부(제40조)에 즉각적인 가처분, 금지명령(injunctive relief), 또는 기타 형평법상의 구제수단을 청구할 수 있는 권리를 가진다.
3. 이러한 가처분 신청 시, "피해 당사자"는 담보 제공(posting of bond) 의무를 면제받을 수 있음에 양 당사자는 동의한다.

제9장 일반 조항

제31조(권리의무의 양도 금지)

양 당사자는 상대방 당사자의 명시적인 사전 서면 동의 없이는, 본 계약상의 권리, 의무, 또는 지위의 전부 또는 일부를 제3자(계열사 포함)에게 양도, 이전, 위임, 또는 담보로 제공할 수 없다. (단, 본 조항은 A사가 제4조의2에 따른 권리를 행사하거나 제11조 1항에 따라 A사의 권리를 양도하는 것을 제한하지 않는다.)

제32조 (계약의 변경)

본 계약의 수정, 변경, 또는 개정은 양 당사자의 정당한 대표자가 기명날인 또는 서명한 서면 합의(Agreement in writing)에 의해서만 그 효력이 발생한다. (단, 제32조의2에 따른 A사의 일방적 변경은 예외로 한다.)

제32조의2 (A사에 의한 일방적 변경권)

제32조에도 불구하고, A사는 A사의 단독 재량으로, "본 프로젝트"의 원활한 수행을 위해 필요하다고 판단되는 경우, 본 계약의 [별첨 1](공동개발 프로젝트 개요서) 및 [별첨 2](교환 대상 기밀정보 목록)의 내용을 수시로 변경할 수 있다. A사는 이러한 변경 사항을 B사에게 서면(전자우편 포함)으로 통지함으로써 즉시 효력이 발생하며, B사는 이러한 변경에 대해 이의를 제기할 수 없고 변경된 내용에 따라 "본 프로젝트"를 계속 수행해야 한다.

제33조 (완전 합의)

본 계약은 "체결일"을 기준으로 본 계약의 주제(Subject matter)에 관하여 양 당사자 간에 이루어진 완전하고 유일한 합의(Entire Agreement)이며, 본 계약 체결 이전에 존재했던 모든 구두 또는 서면 형태의 합의, 양해, 진술, 약속(예: 양해각서, 텀릿 등)에 우선하여 적용된다.

제34조(권리 불포기)

1. 본 계약의 일방 당사자가 상대방의 계약 위반 행위에 대하여 본 계약상의 권리 행사를 지연하거나 불행사하더라도, 이를 해당 권리의 포기(Waiver)로 간주하지 않으며, 단일 또는 부분적인 권리 행사가 장래의 다른 권리 행사를 제한하거나 포기하는 것으로 해석되지 않는다.
2. 본 계약상의 권리 포기 또는 의무 면제는, 반드시 해당 권리를 포기하는 당사자의 정당한 대표자가 서명한 서면으로 이루어져야만 그 효력이 인정된다.

제35조 (분리가능성)

본 계약의 특정 조항 또는 그 일부가 관할 법원 또는 중재판정부에 의해 위법, 무효(invalid), 또는 집행 불가능(unenforceable)하다고 선언될 경우, 해당 조항은 본 계약에서 분리되며, 나머지 조항들의 유효성, 적법성, 및 집행 가능성에는 영향을 미치지 않는다. 단, 분리된 조항으로 인해 본 계약의 목적 달성이 불가능하게 되는 경우에는 양 당사자가 상호 협의하여 계약을 수정하거나 해지할 수 있다.

제36조 (통지)

1. 본 계약과 관련하여 요구되거나 허용되는 모든 통지, 요청, 동의, 또는 기타 의사 표시는 서면(전자우편 포함)으로 작성되어야 하며, 아래에 명시된 각 당사자의 주소 또는 전자우편 주소로 발송되어야 한다. A사 수신인: [담당 부서/직책] 주소: [A사 주소] 전자우편: [A사 담당자 이메일] B사 수신인: [담당 부서/직책] 주소: 전자우편:
2. 통지는 (a) 등기우편 발송 시 3영업일 후, (b) 퀵서비스 등 인편 전달 시 수령 시, (c) 전자우편 발송 시 발송일(단, 전송 오류 메시지가 없는 경우)에 적법하게 도달한 것으로 간주된다.
3. 주소 또는 담당자 변경 시, 해당 당사자는 10일 이내에 상대방에게 서면 통지해야 한다.

제37조 (비용)

본 계약의 체결, 협상, 및 이행과 관련하여 발생하는 각 당사자의 비용(변호사, 회계사, 특허사 등 자문인에 대한 보수 포함)은, 본 계약(예: 제22조 5항, 제28조)에서 달리 정하지 않는 한, 각 당사자가 자신의 비용을 부담한다.

제38조 (불가항력)

어느 당사자도 천재지변, 전쟁, 내란, 테러, 화재, 홍수, 전염병(Pandemic), 정부의 규제나 명령 등 해당 당사자의 합리적인 통제 범위를 벗어나는 사유(이하 "불가항력")로 인하여 본 계

약상의 의무(금전 지급 의무 제외) 이행이 지연되거나 불가능하게 된 경우, 해당 기간 동안 그에 대한 책임을 지지 않는다. 단, "불가항력" 사유가 발생한 당사자는 (a) 즉시 상대방에게 해당 사유와 예상되는 지연 기간을 서면 통지하고, (b) "불가항력"의 영향을 최소화하기 위해 합리적인 노력을 다해야 하며, (c) "불가항력" 사유가 해소되는 즉시 의무 이행을 재개해야 한다.

제10장 분쟁 해결

제39조(준거법)

본 계약의 성립, 유효성, 해석, 이행, 위반 및 종료, 그리고 본 계약과 관련된 모든 분쟁(불법 행위 청구 포함)은 대한민국 법률(국제사법 규정 제외)에 따라 규율되고 해석된다.

제40조 (분쟁 해결)

1. 상호 협의: 본 계약과 관련하여 또는 본 계약의 불이행으로 인하여 양 당사자 간에 발생하는 모든 분쟁, 의견 차이, 또는 청구(이하 "분쟁")는, 먼저 양 당사자의 고위 경영진(Senior Executives) 간의 상호 협의를 통해 30일간 우호적으로 해결하기 위해 성실히 노력해야 한다.
2. 중재 (Arbitration): (a) 제1항의 상호 협의 기간(30일)이 경과하였음에도 "분쟁"이 해결되지 않을 경우, 해당 "분쟁"은 일방 당사자의 중재 신청에 의해, **대한상사중재원(KCAB)**에서, 대한상사중재원의 국제중재규칙(KCAB International Arbitration Rules)에 따라 중재로 최종 해결한다.
3. 중재 절차 상세: (a) 중재인(Arbitrator)의 수는 3인으로 한다. (A사와 B사가 각 1인을 지명하고, 지명된 2인의 중재인이 합의하여 제3의 중재인(의장 중재인)을 선임한다.) (b) 중재지(Seat of Arbitration)는 대한민국 서울특별시로 한다. (c) 중재 절차에서 사용되는 언어는 한국어로 한다. (d) 중재 절차 및 심리, 중재 과정에서 제출된 모든 서류, 증거, 그리고 중재 판정의 내용은, 양 당사자가 서면으로 달리 합의하거나 법률상 공개가 요구되지 않는 한, 제3장(비밀유지 의무)이 적용되는 "기밀정보"로 간주되며, 비공개로 한다.
4. 판정의 효력: 중재판정부(Arbitral Tribunal)에 의해 내려진 판정은 최종적이며(final), 양 당사자 모두를 법적으로 구속한다. 양 당사자는 중재 판정에 대해 법원에 항소하거나 기타 불복 신청을 제기할 권리를 포기한다.
5. (집단소송의 포기) 본 계약 하의 모든 중재는 개별적으로만 진행되어야 하며, 어떠한 형태의 집단 중재, 집단 소송, 또는 기타 대표 소송 절차도 허용되지 않는다. 양 당사자는 이러한 절차에 참여할 모든 권리를 명시적으로 포기한다.

6. (청구 기간의 제한) 양 당사자는 청구 원인이 되는 행위, 누락 또는 사유가 발생한 날로부터 1년 이내에 중재를 신청해야 하며, 이 기간이 도과한 경우 해당 청구권은 영구히 소멸된다. 이는 해당 청구 원인 사유를 인지하였는지 여부나 인지 가능성이 있었는지 여부를 불문한다.

(이하 서명란 및 별첨)

...

부칙

제1조 (기밀정보의 예외)

본 계약 제2조 1항에도 불구하고, "정보 수령자"가 객관적인 증거(서면 자료 등)를 통해 다음 각 호의 어느 하나에 해당함을 입증하는 정보는 "기밀정보"에 해당하지 않으며, "정보 수령자"는 본 계약상의 비밀유지 의무를 부담하지 않는다.

1. "정보 제공자"로부터 "기밀정보"를 제공받기 이전에 "정보 수령자"가 이미 합법적으로 알고 있었거나 보유하고 있던 정보.
2. "정보 수령자"의 고의 또는 과실(즉, "정보 수령자"의 본 계약 위반) 없이, "정보 제공자"로부터 제공받은 이후에 공지(public domain)의 사실이 된 정보.
3. "정보 수령자"가 비밀유지 의무를 부담하지 않고, 적법한 권한을 가진 제3자로부터 합법적으로 입수한 정보.
4. "정보 수령자"가 "정보 제공자"의 "기밀정보"를 참조하거나 이용하지 않고, 독자적으로 개발, 창출, 또는 알게 된 정보 (단, 이에 대한 입증 책임은 "정보 수령자"에게 있다).
5. "정보 제공자"가 본 계약에 따라 타방 당사자 또는 제3자에게 공개할 수 있음을 명시적인 서면(전자우편 포함)으로 승인한 정보.